

# Asutawa Kogu

2. istungjärk. **Protokoll nr. 56 (29)** 1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 5. septembril 1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 103 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: haridusminister **J. Kartau**, kohtuminister **J. Jaakson**, tööstus-kaubandusministri kohustetäitja **M. Raud**.

Päewakord;

1. Määrus haridusministeeriumile 34.205 margalise lisakrediidi, 230.720 margalise erakorralise krediidi ja 10.500 margalise lisakrediidi määramise kohta — III lugemisel.

2. Maaseaduse eelnõu — II lugemisel.

Koosolekut juhatab abiesimees **L. Olesk**.

Sekretääri kohal sekretäär **H. Martna**.

Koosolek algab kell 4.43 min.

Juhataja **L. Olesk**: Awan koosoleku.

1. Määrus haridusministeeriumile 34.205 margalise lisakrediidi, 230.720 margalise erakorralise krediidi ja 10.500 margalise lisakrediidi määramise kohta — III lugemisel.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **E. Nipman** (loeb): Asutaw Kogu otsustab: 1. Määrata haridusministeeriumile lisakrediiti 34.205 marga suuruses kutseõigusteta õpetajatele suvekursuste toimepanemiseks.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on esimene punkt wastu võetud.

Aruandja **E. Nipman** (loeb): 2. Määrata haridusministeeriumile erakorralist krediiti 230.720 marga suuruses toetuseks kehwematele kursustest osawõtjatele.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt 2 wastu võetud.

Siis on haridusministeeriumi poolt sisse antud määrus, kuid rahaasjanduse komisjoni ettepanek oli seda tagasi lükata.

Aruandja **E. Nipman** (loeb): Määratakse haridusministeeriumile 10.500 marka lisakrediiti toetusrahaks õpetajate suvekursustest osawõtjatele mitteõpetajatele.

**J. Westholm** (rhw.): Teisel lugemisel arwas Asutaw Kogu võimaliku olewat seda krediiti määrata haridusministeeriumile. Kolmandal lugemisel toetaksin mina seda uuesti ja paluksin, et Asutaw Kogu 10.500 marka krediiti kinnitaks ja ühtlasi soowiawalduse haridusministeeriumile ette paneks, et nimetatud krediit tarwitataks ainult nende kursustest laste heaks, kes koolipõllul tõesti tööle hakkawad.

Juhataja **L. Olesk**: Kas on see soowiawaldus Teie poolt, isiklikult?

**J. Westholm** (rhw.): Teisel lugemisel võeti see määrus wastu, aga soowiawaldus tuleb minu poolt.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on 3 punkt wastu võetud.

Loen rahaasjanduse komisjoni ettepaneku weel kord ette ja panen terwelt hääletamisele, kõik punktid koos: „Asutaw Kogu otsustab: 1. Määrata haridusministeeriumile lisakrediiti 34.205 marga suuruses kutseõigusteta õpetajatele suvekursuste toimepanemiseks. 2. Määrata haridusministeeriumile erakorralist krediiti 230.720 marga suuruses toetuseks kehwematele kursustest osawõtjatele. 3. Määratakse haridusministeeriumile 10.500 marka lisakrediiti toetusrahaks õpetajate suvekursustest osawõtjatele, mitteõpetajatele.“ Kes on selle eelnõu wastuvõtmise poolt, neid palun käsi üles tõsta? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on eelnõu wastu võetud.

Siis soovitab rahwaerakond niisugust soowiawaldust: „Ühtlasi awaldab Asutaw Kogu soowi, et p. 3. nimetatud kre-

diiti ainult nende kursuslaste heaks tarwitataks, kes koolipõllul tööle hakkawad.“ (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on poolt. Sellega on see soowia waldus wastu wõetud.

**2. Maaseaduse eelnõu —** **J. Jans** (sd.): § 3. II lugemisel. seadusesse sissewõtmise kaitseks lisaks sellele, mis minewal koosolekul ette tõin, oleks weel järgmist öelda. Minewal koosolekul tähendasid wastu waidlejad, et olla juba niisugune keeld olemas. Tähendan, et niisugune keeld oma jõu kaotab, niipea kui Asutawas Kogus see seadus wastu wõetakse, nii et tema asemele on tarwis tingimata uued määrused wälja anda. Teine argument selle paragrahwi sissejätmise wastu oli, et ta takistawat eraalgatust. Minul isiklikult, kui ka meie erakonnal ei ole midagi ühiskondlikult kasuliku eraalgatuse wastu, meie ei eita sugugi, et isiklik huwi ja isiklik wabadus majapidamise juures tõesti suur tegur on, kuid peab tähendama, et eraalgatus wõib ka ühiskondlikult kahjulik olla. Selle paragrahwi mõte, nagu juba siin ette on toodud, on see, et wõimatuks teha nendele isikutele, kes ei riiklikkudest ega ka oma kaasinimeste huwidest midagi ei hooli, wõimataks teha teisi inimesi wälja kurnata.

Et nüüd tõesti sellele teele asutakse, kus meie wäikemaomandusele mingisugust kaitset ei anta seadusandlikul teel, on täiesti kindel. Praegu juba tungib wäljamaa kapitaal meie oma meeste toetusel meie maale sisse, ja tingimata ligemas tulewikus, kui meie maakorraldus lõpuliku kuju on wõtnud, algab wäikemaomanduse kokkuostmine suurel wiisil. Praegu on minul juba mitmesugustest kohtadest teated meie suurpõllupidajate poolt talude ostmise algamisest, ja seda ei wõi, nagu juba tähendatud, mitte mingil tingimisel lubada. See paragrahw on, nagu ma läinud korral tähendasin, niisugusel kujul, nagu tema komisjoni poolt ette pandud, õieti sisuta. Ei ole mitte ära näidatud, missugustel tingimistel põllutööministeerium midagi lubada wõi keelata wõib; sellepärast on meie sotsiaaldemokraatide poolt täiendus ette pandud. Seal ei ole mitte midagi muud, kui et nende asjaolude peale näidata, mis põhjust wõiwad anda põllutööministeeriumile maawõõrandamist mitte lubada. Ja sellest seisukohast wälja minnes panen ette seda paragrahwi,

nagu tema komisjoni poolt ette on pandud, wastu wõtta ühes nende täiendustega, mis sotsiaaldemokraatide poolt on juhatusele ära antud.

Põllutööministeeriumi esitaja **J. Lehtman**: Põllutööministeeriumi arwates on see seadus, mis praegu maksew on, ka edaspidi väga tarwilik. Kuid seda seadust ei saa mitte, ühes paragrahwis ära öelda, waid tema peab palju täielikum olema, ka kerenskiaegne seadus on puudulik. Tema ei anna meile mitte neid juhtnööre, mille järele peab käidama, ja need juhtnöörid on liiga pealiskaudsed. Sellel asutusel, kes lubasid wälja annab, tuleb enesel palju täiendawaid juhtnööre wälja töötada. Kuid see asutus wõib ka mitte kompetent olla ja wõib kõrwale kalduda teest, mida praegused olud nõuawad. Sellepärast arwab põllutööministeerium tarwilikuks lähemal ajal uue seaduseelnõuga esineda, mis sellesama paragrahwi täielikumaks teeks. See paragrahw ei kõlba siia ka sellepärast, et see seadus iseenesest wõib ajutine olla. Tarwidus ka eraomanduses olewaid maid kitsendada ja nende maa-de müümisele piiri panna, wõib warsti mööda minna; wõiwad ka teised olud tekkida, ja siis tuleb muidugi see seadus ära kaotada. Kuid see eelnõu, mis meil praegu käes on, on jäädaw seadus, nii et ajutised osad siia hulka ei sünni, aga iseenesest on see seadus väga tarwilik. Meie praeguse maareformi läbiwiimise ajal ei wõi mitte seda lubada, et maad wõib igaüks enesele omandada eraomanduseks. Meie nägime juba sel ajal, kui Wene kindlust siin ehitati, siis teenisid paljud ärimehed suuri rahasid, ja esimene asi, kuhu nad oma raha paigutama hakkasid, oli maa ostmise. Praegusel ajal teeniwad mõned ringkonnad endale suuri kapitaale ja selle tõttu püüawad nad seda sinna paigutada, kus kindlam on, see on maa sisse. Kui meie nüüd maareformi läbiwiimise ajal jätaksime maamüümise ja -ostmise wabaks, siis hakkaksid ärimehed meie talusid üles ostma, kuna aga need, kes taludes elawad, koliksid ümber mõisamaadest saadud taludesse, ja see põline maatamees jääks ikkagi jälle ilma maata. Nii on siis just praegu iseäranis tähtis niisuguseid kitsendusi teha. Neid kitsendusi ei saa aga ühe ega kahe paragrahwiga ära öelda, sellepärast esineb põllutööministeerium kõigilähemal ajal seaduseelnõuga, mis täiesti sisuliselt selle

paragrahwi kohta käib. Sellesse seaduseelnõusse tuleb ka sisse ostueesõigus. Kereński seaduse järele seda ostueesõigust riigil ei olnud, kuid selles seaduseelnõus saab ka riigil ostueesõigus olema ja sellepärast langewad siis ka need parandused, mis selle paragrahwi juurde selles mõttes sisse on antud, ära.

**J. Meyer** (sks.): Hochgeehrten Damen und Herren! Nur mit wenigen Worten will ich auf dem § 3 des Agrarprojektes eingehen. § 3 des Entwurfs kann sich nicht auf das zuenteignende Land beziehen, sondern nur auf sonstigen früheren Grundbesitz. Sobald es überhaupt kein nicht zuenteignendes Land gibt, so ist der Paragraph gegenstandslos. Wenn wir jedoch annehmen dass sie trotzdem noch Landstücke finden, die den Namen des privaten Landbesitzes noch einiger Massen verdienen, so sind in dem § 3 Bestimmungen enthalten, welche den Landwirt vollständig knebeln, ihn einfach so unheilbarem wirtschaftlichen Sichtung verurteilen. Was sagt der § 3. Es ist verboten Landstücke zu kaufen, zu verkaufen, zu beleihen oder zu verschenken, wenn man sein Eigentum nicht verkaufen kann, so sieht man sich in eine Zwangslage versetzt, die unter Umständen äusserst verhängnisvoll für die Besitzer werden kann. Was das Recht des Ankäufers anbelangt, so will ich diese Bestimmung nicht direkt bestreiten, aber am allerschwersten scheint mir zu sein das Verbot der Beleihung des Grundstückes. Wenn eine Landwirtschaft sich entwickeln soll, so muss der Landwirt im Stande sein, Kredit in Anspruch zu nehmen. Unsere ganze Kultur beruht auf dem Prinzip des Kredites. Stellen wir uns vor, dass eine elementare Gewalt, etwa ein Hagelschlag oder irgend etwas anderes, wie etwa eine schwere Missernte dem Besitzer des Landstückes betrifft. Der Landwirt ist durch diesen Paragraph in die äusserste Verlegenheit gesetzt. Er ist nicht berechtigt eine Anleihe zu machen, er muss sich den Verhältnissen unterwerfen, die schon einmal eingetreten sind. Er kann sein Hab und Gut nicht retten, dass heisst, er kann nicht einmal verkaufen, um damit dieses Unglück wieder gut zu machen. So könnte ich noch viele Beispiele anbringen. Hier ist eben gesagt worden, dieses Gesetz soll nur einen temporären Charakter haben. Warum ist das nicht

direkt gesagt worden, dann könnte man darüber Achsel zuckend hinweg gehen, aber vor allen Dingen komme ich zurück zu dem, was ich Anfangs sagte, im Betreff zum § 3 — der § 3 ist vollständig zu streichen.

**Juhataja L. Olesk:** Lõpusõna on aruandjal.

**Aruandja J. Zimmerman:** Komisjoni enamuse arutamise järele ei wõi seda küsimust lahtiseks jätta. Wõlategemine maa peale ei ole mitte täiesti keelatud. Teatawal korral on luba antud maad müüa, osta wõi ka pantida. Näiteks, kui põllumehel maaparandamiseks raha tarwis, siis wõib ta laenu teha, selle juures ei wõiks mingisugust takistust olla.

**Juhataja L. Olesk:** Sisse tulnud on järgmised parandused: „Asutawa Kogu tööerakonna rühma nimel panen ette § 3. wälja jätta. T. Kalbus.“ — Saksa erakonna poolt: „Antrag der deutschen Fraktion zum § 3 des Agrarprojekts. § 3 ist zu streichen.“

Sotsialistide-rewolutsionäride rühma poolt järgmine parandus: „§ 3. Selle seaduse wäljakuulutamise päewast peale ei wõi keegi Eesti riigi piirides olewat maad müüa, osta, kinkida, pantida ega wõlgadega koormata. Wälja jätta: „ilma põllutöoministeeriumi loata“. Sotsialistide-rewolutsionäride rühmalt J. Piiskar.“

Siis on veel üks parandus rhs. Kuusner'i poolt: „§ 3. juurde soowitan järgmine märkus lisada:

**Märkus.** See kitsendus ei maksa linnade ja teiste omawalitsuste päralt olewate maade kohta. H. Kuusner.“

Panen hääletamisele ettepaneku § 3. wälja jätta sellest eelnõust. See on tööerakonna ettepanek, millega ka Saksa fraktsioon on ühinenud. (Hääletatakse.) Mulle paistab, et enamus poolt on, palun siiski hääled ära lugeda. (Loetakse hääli.) Sellega tuleb § 3. eelnõust wälja jätta, sest 46 häält on poolt, 36 wastu.

**Aruandja J. Zimmerman** (loeb): Wõõrandatawa maa õigused ja kohustused. § 4. Kõik wõõrandatawa warandusega ühendatud õigused, eesõigused ja mõisatest müügi läbi lahutatud talude wõlad, mis mõisaomanikule veel maksmata, lähewad senniste omanikkude käest Eesti wabariigi peale üle, kohustused aga allpool §§ 5—11 aratähendatud määral.

**J. Jans** (sd.): Ma teeksin ettepaneku II peatüki pealkirja kohta, nimelt: „Wõõrandatawa maaga ühendatud õigused ja kohustused.“

**K. Baars** (töer.): Tööerakonna rühma nimel olen ma paranduse § 4. kohta sisse andnud. Palun järgmised sõnad paragrahwist välja jätta: „ja mõisatest müügi läbi lahutatud talude wõlad, mis mõisaomanikule weel maksmata.“ Mõisate küljest lahutatud ja äramüüdnud talude ostuwõlad on harilikult dokumentide läbi kindlustatud, välja on antud obligatsioonid. Need obligatsioonid on õige sagedasti käest kätte käinud, nii et mõisaomanikkudel, kes talud ära müüdnud, dokumente käes ei ole. Mõisaomanikud on need dokumendid edasi andnud. See paragrahw ei tabaks mitte niisuguseid mõisnikka, kes selle talu ära müüdnud, waid tabaks isikut, kelle käes need obligatsioonid on. (Wahelhüüe paremalt poolt: Kas teie seda ei soowiks?) Seda igatahes siin soowitatud ei ole ja seda ka keegi soowida ei wõi. Ma leian, et see ka kõlbliselt mitte õige pole, et mõisnikult, kes oma wõlaga oodanud on, nüüd õigus ära wõetakse oma wõlga sisse nõuda. Sellepärast leian ma, et põhimõttelikult sellest paragrahwist välja tuleks jätta sõnad: „ja mõisatest müügi läbi lahutatud talude wõlad, mis mõisaomanikule weel maksmata.“

**J. Uluots** (maal.): Tööerakonna esitaja härra Baars kõneles siin praegu kõlblisest ülekohtust. Selle erakonna poolt sarnast awaldust kuulda oli wäga üllataw. (J. Seljamaa, töer.: Ärge ajage sarnast lori.)

Juhataja **L. Olesk**: Ma palun kõnelejale mitte haawawaid märkusi teha. (J. Seljamaa, töer.: Tema le wõib teha.)

**J. Uluots** (maal.): Minule pole see haawaw, kui sarnased mehed seda ütlen. Ma pean ainult ühte asja tähendama. (J. Seljamaa, töer.: J. Tõnison'ile, rhw.: See ei puutu Teisse. — J. Tõnison, rhw.: Miks, see puutub igapähe, ma palun korra kohta sõna. — Juhataja helistab.) Et esimeses paragrahwis kõik maa juba üle wõetud on ja kui weel öeldakse, et talupidajad peawad oma kohtadel lasuwaid wõlgu tasuma mõisnikule, wõi mõnele muule maapidajale,

siis pole see sugugi õige. Sellel pole mingisugust kõlblist ega õiguslikku alust. Kui teie inimestele nende maad omanduseks jätaksite, siis wõiks wõlga nõuda, aga kunni teie eelmistes paragrahwides mitte ära tähendanud pole, et teie inimestele nende maad omanduseks jätaksite, senni ei wõi teie nende käest nõuda ka mingisuguseid wõlgu.

**J. Tõnison** (rhw.): Siin seletusele wahele hüüdes härra Seljamaa...

Juhataja **L. Olesk**: Wahelhüüdes ei ole keegi midagi seletanud. (J. Seljamaa, töer.: Isiklikud seletused on koosoleku lõpul.)

**J. Tõnison** (rhw.): See ei ole mitte isiklik seletus.

Juhataja **L. Olesk**: Asutawa Kogu kodukorra järele on seletuseks sõna sellel, kellele annab seda koosoleku juhataja.

**J. Tõnison** (rhw.): Siis on mul õigus isikliku sõna kujul selle wastu protesteerida, kui isikuid nõnda kõrvalt haawatakse.

Juhataja **L. Olesk**: Ma palun rahu. (J. Seljamaa, töer.: Kas Teil aga selleks julgust on? — J. Tõnison, rhw.: Oma julgust pole Teie aga weel näidanud. — J. Seljamaa, töer.: Häbematus peale ma julgust ei kuluta.)

**J. Piiskar** (sr.): Akl. Uluots tegi ettepaneku sellest paragrahwist välja jätta sõnad: „ja mõisatest müügi läbi lahutatud talude wõlad, mis mõisaomanikule maksmata“, vähemalt awaldas ta sarnast mõtet. Selle põhjenduseks tõi ta ette, et kui pole maa eraomanduseks, siis ka wõlgadel mingisugust mõtet pole. Minule ei jäta § 1. mitte niisugust muljet, et kõik eraomandus wõõrandatud saaks. Iseäranis weel talumaad. Ma arwan, kõigi nende kõnede ja wasturääkimiste peale waadates, mis awaldatud § 1. kohta, et mainitud paragrahw hääletamisel sarnase kuju wõtab, et kõiki maid mitte ei wõõrandata. Sellegipärast teeksin mina samase ettepaneku, kui härra Uluots'ki, et sellest paragrahwist tuleksid välja jätta sõnad, mis eelpool öeldud. Oma ettepanekut põhjendan ma selle peale, et kui meie seaduseelnõu kuskil ei näe ette maa eraomanduseks andmist, waid lebib teatawa osa olewa eraoman-

dusega, ja wäljagatawate maade juures leiab normaalsema olewat põlise rendi, siis paistab siin teataw wastolu silma. Meie ei müü maad, kuid ometi kestab see müümine edasi teatawa osa talupidajate juures wõlatasumise kujul. Talupojad on wõlad oma kohtadele teinud mitte nalja pärast, waid äärmiselt raskete olude surwel. Sellepärast oleks kõige otstarbekohasem ja õiglasem, mainitud wõlad hoopis maha kustutada. Ma mõtlen neid wõlgasid, mis talupoegadel on krediitkassale, mõisnikkudele wõi põllupangale maksmata maa eest. Mainitud talupojad on wõlgade koorma all juba küllalt äganud, nõnda et neid sellest wabastada oleks wäga õige. Selles mõttes teen ka mina oma ettepaneku paragrahwi järgmiselt redigeerida: „Kõik wõõrandatawa warandusega ühendatud õigused ja eesõigused lähewad sennistelt omanikkudelt Eesti wabariigi peale üle, kohustused aga allpool §§ 5—11 ära tähendatud määral.

Talumaa ostuwõlad, mis mõisatele ja põllupankadele maksmata, kustutatakse maha.“

**J. Jans** (sd.): Mina ei oleks härra Baars'i ettepaneku kohta mitte sõna wõtnud, kui mainitud härra oma ettepanekut teisiti oleks põhjendanud. Wäljajätawa lause wäljajätmise üle wõib wäga waielda, iseäranis rahaasjanduslikult seisukohalt. Tähendatud wõlad on juba teiste isikute peale üle läinud, nõnda et nad enam mõisnikkudele maksetawad pole. Peale selle on § 6. öeldud, et mõisnikud teatud osa wõlgasid tasuma peawad, ilma et maksuwõimalused ära oleksid tähendatud. Härra Baars tuli aga hoopis teistsuguse põhjendusega wälja. Ta tähendas nimelt selle peale, et mõisnikkudel olla mingisugune kõlblik õigus kõneallose wõlgu kätte saada. Nimelt wõlgu kätte saada nende talupoegade käest, kes mõisnikkudele aastakümnete jooksul suuri summasid juba on maksnud rendi näol. Ma usun, et makstud summadega kõik maad juba täiesti wälja ostetud on. Mis kõlblikku õigusesse puutub, millest nii palju on räägitud, siis arwan ma, et mõisnikud meie talurahwa wastu üldse kunagi mingisugust kõlblikku kohustust pole tundnud. Ma toon näite. Ülikoolis olles tuli mul järgmise asjaoluga tutwust teha: Wene siseministeeriumi ametliku aruande järele oli meie maa wiimaste nälgade põhjuseks, et mõisni-

kud ilma südametunnistusega oma wilja wiinaks põletasid ja waldade elanikud nälga jätsid. Kui keegi selle asjaoluga tahab tutwuneda, ma wõin temale allikaid nimetada. Peale selle on mõisnikud niisuguse asjaga toime saanud: kui meie wiimane maareform läbi wiidi, siis tehti seadusandlikul teel kindlaks, et talurahwas pidi ühe kaheksandiku sellest maast, mis tal tarwitada jäeti, hinnata saama, kas omanduseks wõi ainult tarwitada. Hoolimata sellest on mõisnikud seaduswastasel teel selle  $\frac{1}{8}$  maad oma kasuks ära müünud wõi enesele omanduseks jätnud. Meie rahwal ei ole mingisugust kõlblikku kohustust weel mõisnikkudele midagi maksta, nad on seaduswastasel teel kümnekordselt maahinda osanud tasa teha. Sellepärast arwan mina, et härra Baars'i põhjendused tulewad mitte kaaluwateks arwata ja see paragrahw niisugusel kujul, nagu ta komisjoni poolt on ette pandud, wastu wõtta. Ühte pean tähendama, et tööerakond järjekindlalt kõiki neid määrusi seadusest wälja hääletada tahab, millel kuidagi wiisi kahtlust küljes on, kas wälispoliitilisel ettekäändel wõi koduse teatawate kihtide huwides. (Wahelhüüe: Tööerakond ei ole sihikindel.)

**A. Anderkopp** (töer.): Sellel ettepanekul, mida rhs. Baars tegi, sellel parandusel ei tule mitte wõtta tema sisulist külge, waid tuleb waadata tema wormilisest küljest, sest et wormiline alus just mõõduandew on. Siin on öeldud, et „wõõrandatawa warandusega ühendatud õigused, eesõigused jne. lähewad senniste omanikkude käest Eesti wabariigi peale üle“. Mina arwan, et selle lühema mõistega need wõlad, mis senni talumaad mõisatele kohustatud olid maksmata, ikkagi wabariigi nõudmisteks jääwad. Nimetatud wõlad wõiwad järgmistel kujudel mõisatele maksmata olla: krediitkassa obligatsioonidena wõi teisest küljest nõndanimetatud blanko obligatsioonidena. Ei ole kahtlust, nagu redaktsioonist selgenäha, et krediitkassa obligatsioonid riigi kätte üle lähewad. Siin ei ole kahtlust, sellest küljest wastu rääkida ei saa, nende sõnade wäljaheitmise wastu. Teine küsimus on nimelt see, kuidas on lugu blanko obligatsioonidega? Siin peab aga otsekohe tunnistama, et mingisugust võimalust ei ole ühegi parandusega neid summasid riigiomanduseks üle wiia, mis senni nüüd talukoha omanikul mõisnikule

blanko obligatsiooni näol maksmata. Mõisnik on ilma nimeta pantkirja välja andnud, mille edasiandmist isegi ei saa kindlaks teha. Järelikult ei saa seda ka riigi omaks võtta. Sellest seisukohast välja minnes on parandus üleliigne ja ei puuduta küsimuse sisulist külge. Nende sõnadega, et „õigused ja eesõigused lähewad wabariigi peale üle“, lähewad wabariigi kätte ka kõik õigused wõlgnewate summade kohta, välja arwatud blanko obligatsioonid, mis talukohtadel veel mõisnikkudele maksta on, siis on selge, et sarnased wõlad riigile täiesti kättesaadawad on. — Sellest küljest on ka rhs. Jans'i kartused, nagu tahaks tööerakond oma parandusega rohkem kätte saada, kui temas öeldud on, asjata. Lubage minule selle juures kahelda, mina sest aru ei saa. Nii palju kui mina oma rühma seisukohta tean, ja ma usun, et ma seda tean, ei ole teistsugust arwamist olnud, kui see, mida mina praegu käsitan. Mina kordan veel kord, parandus ei kanna mitte sisulist laadi, waid wormilist, sellepärast tuleb teda ka võtta niisugusena, mitte aga teistsugusena. Mis nüüd puutub isand Uluotsa kohta, siis ütlen ma, et meie ei saa enam ühiselt rääkida. Siin on selge sõnaga öeldud: „Kõik eesõigused lähewad senniste omanikkude käest Eesti wabariigi kätte üle.“ Teie leiате aga siit, et riik nüüd, kus ta talukohad wõõrandanud, kus talukohad juba § 1. põhjal riigi omaks tunnistatud, mille üle aga veel waielda wõib, nendesamade talude pealt tahate talupoegade käest veel maksu võtta, endiste wõlgade sissenõudmise teel. Asi on aga teistsugune: on riik mõisad wõõrandanud, on tal õigus ka nende nõudmiste peale, mis mõisal talumaa peale olid. Ise seletate Teie aga, et Asutaw Kogu § 1. põhjal ka talukohad wõõrandanud, seega... (W a h e l h ü ü d e d: T a l u p o e g p e a b m a k s m a.) ...on ka talukoha maa riigiomandus, seega langeb talumaade wõlakandmise kohustus, mis arusaadawalt mitte taluomaniku isiklik kohustus ei ole, ka riigi kanda. Seega wõib riik ainult endalt talukohtade wõlgu nõuda, aga mitte talupidajalt. Misjaoks siis siit ülepea talupoega waleseletusega kollitada, sellest mina aru saada ei suuda. (J. Seljamaa, tõer.: T e m a l e o n s e e a n d e k s a n t a w !)

Mina ütlen, isand Uluots, mina ei saa Teiega ühiselt enam kõneleda.

**J. Uluots** (maal.): Selles paragrahwis on öeldud, et wõõrandatawa maa

õigused ja eesõigused lähewad riigi peale üle ja ühes sellega ka mõisatest lahutatud kohtade wõlad. Selge sõnaga on öeldud, subjekt on olemas; — wõõrandatawad warandused ja mõisatest lahutatud talumaad lähewad riigi kätte, — need tahetakse nüüd riigi omaks võtta. Aga miks tahetakse riiki ka talude wõlgade omanikuks teha, on arusaamata, sest wõlg wõib olla ainult isiku peal lasuw. Kui aga maa juba wõõrandatud on, mispärast peawad siis isiklikud wõlgnikud veel maksma oma wõlgu, kui sellekohast warandust, mis nende wõlgu kindlustas, enam ei ole. Talupidajad neid wõlgu enam kanda ei wõi.

Teie wõite ju naerda, aga naermine pole argument. (W a h e l h ü ü e: L o l l i d n a e r a w a d.)

**Juhataja L. Olesk:** Aruandja lõpusõna ei tarwita. Hääletamisele tuleb § 4. nagu ta rahwaesitajatele laiali on laotatud ühes parandustega: rhs. Baars'i poolt: Välja jätta „ja mõisatest müügi läbi lahutatud talude wõlad, mis mõisaomanikule veel maksmata“. Siis rhs. Jans'i ettepanek pealkirja kohta: „Wõõrandatawa maaga ühendatud õigused ja kohustused.“ Wiimaks rhs. Piiskar'i ettepanek, mis peajaslikult rhs. Baars'i ettepanekuga ühine, et üks lause välja jätta, aga selle asemel § 4. lõpule panna: „Talumaa ostuwõlad, mis mõisatele ja põllupankadele veel maksta, kustutatakse maha.“ Kõige enne panen hääletamisele pealkirja. Pealkirjas on parandus sotsiaaldemokraatliku rühma toetusel akl. Jans'i poolt tehtud, nimelt pealkiri lugeda seda wiisi: „Wõõrandatawa maaga ühendatud õigused ja kohustused.“ Kes on selle poolt? (H ä ä l e t a t a k s e.) Nähtaw enamus on parandus wastu wõetud. Siis oleks, teiseks, parandus, mis rhs. Baars'il ja Piiskar'il sisuliselt ühine, see on § 4. välja jätta lause: „ja mõisatest müügi läbi lahutatud talude wõlad, mis mõisaomanikule veel maksmata“. Kes on selle wastuwõtmise poolt? (H ä ä l e t a t a k s e.) Kui hääletelugemist ei soowita, siis konstateerin, et enamus on poolt. Siis oleks härra Piiskar'i poolt ette pandud täiendus § 4. juurde — panna lause lõppu: „Talumaa ostuwõlad, mis mõisatele ja põllupankadele veel maksta, kustutatakse maha.“ Kes on selle poolt. (H ä ä l e t a t a k s e.) Nähtaw enamus on selle wastu. Sellega tuleks siis hääletamisele § 4.

niisugusel kujul: „Kõik wõõrandatawa warandusega ühendatud õigused, eesõigused lähewad senniste omanikkude käest Eesti wabariigi peale üle, kohustused aga allpool §§ 5—11 äratähendatud määral.“ (Hä äletatakse.) Nähtawa enamusega on § 4. wastu wõetud.

**Aruandja J. Zimmerman** (loeb): § 5. Riik wõtab oma kanda krepostiraamatutes seaduslikult ingrosseeritud wõlad ainult wõõrandatawa maa hindamise määrani selle seaduse järele; üle selle määra ulatawad wõlad kustutatakse krepostiraamatust maha ja tunnistatakse endise omaniku isiklikuks wõlaks.

**K. Baars** (töer.): Panen ette see § 5. wälja jätta järgmistel põhjustel: Tööerakonna rühm paneb kolmandal lugemisel ette selle paragrahwi kohta iseäraliku seaduse lahus sellest seadusest, mis praegu siin on. See seadus määrab nimelt tasumaksmise ära, millega ka siin § 5. ühenduses on, ja sellepärast leiab tööerakond, et see mitte kohane ei ole § 5. wastu wõtta, ja paneb ette seda wälja jätta.

**K. Parts** (rhw.): Mina leian, et see paragrahw sel kujul, nagu komisjoni poolt ette on pandud, wastuwõetaw ei ole. Siin on räägitud, et riik wõtab tasumaksmise oma peale ainult sel määral, kui palju selles seaduses lõpulikult maa eest tasuda mõeldakse. Kui palju seda tasu lõpulikult määratakse, ei tea sel silmapilgul mitte, aga siiski wõime § 13. järele otsustada, et see tasu wõrdlemisi wäike on, nii et ta tihti wõlgu mitte ei suuda katta. Eelnõus tahetakse tasu määrata endise maahindamise põhjal maksurubla järele, mis 6%-ist kapitaliseeritakse. Tõepoolest on aga wõlaandjad tol ajal, kui nad wõlgasid wõi oma raha laenuks usaldasid ja maa peale kindlustasid, nende hindadega rehkendanud, mida maa eest makseti ja harilikult maksetakse ja vähemalt sarnase wäärtusega oli neil õigus rehkendada. Kui meie wõtaksime niisuguse määru wastu, nagu siin paragrahwis ja ühenduses sellega §§ 13. ja 14. mõeldakse kindlaks teha, siis tuleks wälja, et maaomanikkude wõlad tulewikus suurel osal lihtsalt õhku rippuma jääksid, selle peale waatamata, et laenu on antud ja wõlad tehtud täiesti ettevaatlikult, korralikult ja selles heas teadmises, et nendele wastawad

wäärtused olemas on. Kõneallose määru ei nõua, et wõlgasid selle määrani tasuda tuleks, milleni wõlakindlustuseks olewa maa harilik wäärtus wõi turuhind ulatas, waid ta ütleb, et ainult niipalju tasutakse, kui maakoha adrasajandikud ehk maksurublad wälja teewad, ja ei ole sellepärast mitte õige. Peale maa enese wäärtuse on wõõrandatawas liikumata waranduses wõi mõisas ju veel teisi wäärtusi olemas, mis maahindamise juures sugugi tähele pole pandud. Näiteks on majapidamiseks tarwisminewad hooned, istutatud metsad jne. ja ka maaparrandamised maahindamisel täiesti wälja jäetud, iseäranis need, mis tehtud wiimaste aastate jooksul — ja neid on iseäranis palju. Kõik need wäärtused olid maa kõrwal wõlgade kindlustamiseks. Kui meie aga paragrahwi ettepannud kujul wastu wõtame, siis loome niisuguse intsidendi, mis meil igasugust krediiti tulewikus wõiks õonestada, sest et ühel ilusal päewal wõi silmapilgul wõidakse meil jälle uusi seadusi teha, mis kogu sennise õigusliku ja ökonoomilise korra ümber lükkaksid ja pea peale pööraksid. Teiselt poolt peab ütleva, et ei ole põhjusi kõiki wõlgasid riigi kanda wõtta igal määral, sest wõib ka olla, et keegi on tõesti oma maad üle määra, üle tema hariliku wäärtuse wõlgadega koormanud, ja sellepärast ei oleks riik mitte kohustatud kergemeelselt tehtud wõi kergelt antud wõla eest wastutust oma peale wõtma. Kõigeõiglasem näib olevat, et wõlgade eest peaks liikumata warandusega wastutama, sel määral, kui suur wäärtus sel liikumata warandusel veel enne sõda oli, ja siin ei pruugi meie ja ei saagi sõjaaegseid wäärtuse kaswamisi, mis iseäralikkudest oludest tingitud, arwesse wõtta. Neil põhjustel paneb rahwaerakonna rühm ette seda paragrahwi sel juhtumisel, kui ta seaduseelnõusse üldse sisse wõetakse, järgmisel kujul wastu wõtta: „Riik wõtab oma kanda krepostiraamatutesse sissekantud wõlad wõõrandatawa maa ja hoonete eelsõjaaegse wäärtuse piirides. Üle selle määratawad wõlad kustutatakse krepostiraamatutest maha ja tunnistatakse endise omaniku isiklikuks wõlaks.“

**J. Jans** (sd.): Selle paragrahwi wäljajätmise õiguslik tagajärg oleks järgmine: § 5. on teise peatüki mõtte järele wõlgadesse puutuwate kohustuste saatuse äramääramine. Kui ta wälja jääb, siis on selge, kui teisi paragrahwe tähele



panna, kus üles on loetud, missuguseid kohustusi mitte üle ei võeta, et võlad makswusetaks ei ole tunnistatud. Neid peab riik täies ulatuses oma kanda võtma. See on selle paragrahwi väljajätmise juriidiline tagajärg. Peale selle peab tähendama nende paranduste peale, mis tööerakonna poolt on ette pandud §§ 15 ja 16 väljajätmise kohta. Seal ei ole selle ülevõetawa waranduse hindamise alus ära näidatud. Harilikult tehakse waranduse ülevõtmise juures inventuur. Kui §§ 15 ja 16 sisse jäävad, siis on selge, et meie jätame omale nõndanimetatud benefitsium inventaari. Kui need paragrahvid aga välja jäetakse, siis võtame võlad oma kanda nende turuhinna järele ja selle kursi järele, mis rahaturg nüüd ette kirjutab. Hind arwatakse muidugi praeguse aja maahinna järele väljamaa rahas, millel teataw normaal väärtus on ja siis loetakse see üle meie rahasse. Nii tuleb meie riigile niisugune koorem kanda, et meie maareformist mingisugust lõbu ei tunne ja lihtsalt selle wõlakoorma all kokku langeme. Mulle isiklikult näib, et selle paragrahwi teine pool teatud piirini mitte wastuwõetaw ei ole, sellepärast et seal on öeldud: „üle selle määra ulatawad võlad kustutakse krepostiraamatust maha ja tunnistatakse endise omaniku isiklikuks wõlaks.“ Sellega on igatahes rahwusmajanduslikult teatud raskustele alus pandud, kuid igal ajal ja igal tingimisel on neid raskusi palju kergem kõrvaldada täiendawate määruste abil, mis selle seaduse juurde anda tulewad. Kõnealolewat küsimust täitsa lahtiseks jätta ei wõi.

**J. L õ o** (rhw.): Meie wõime siin seda paragrahwi nii muuta, kuidas meie tahame, kuid kindel on, et meie seaduslikult ingrosseeritud wõlgadest mööda ei pääse, waid neid peab riik ikkagi oma kanda võtma. Siin tähendas juba härra Baars nende wõlgade juures, mis müügi läbi on talumaade peal, et need wõlad on pankadesse, krediitkassadesse panti pandud, nii et nad enam esimeste wõlaandjate ja wõlauskujate käes ei ole. Ma arwan, et meie siit muidu küll mitte üle ei saa, kui et riik peab wõlad oma kanda võtma. See wõlgade koorem ei ole tõepoolest nii suur, et meie rahwas selle all kokku langeks. Nagu meie neist andmetest teame, mis komisjoni kaudu meie on ette pandud, on wõlgade koorem, mis lasub kõigi mõisate peal, 82.000.000 rubla; pool sellest on krediitkassa wõlad. Krediitkassa wõlgade

eest wastutawad kõik meie mõisad. Jääks üle wahest umbes 40.000.000 rubla suuruses erawõlga. Kui meie seda wõlga tahaksime veel klassifitseerima hakata, mis sellest üles jätta ja mis mitte, siis tooks see igatahes palju segadusi meie krediitidesse, sest see käiks rahaasutuste ja pankade huwide wastu ja tooks meile isegi rahwuswahelisi sekeldusi, ülepea tooks see igatahes rohkem sekeldusi, kui 40 miljoni eest. Mina paneksin ette isiklikult, mitte meie rühma nimel, § 5. järgmiselt lugeda: „Riik võtab oma kanda wõõrandatawa maa peale krepostiraamatutes seaduslikult ingrosseeritud wõlad.“ Mis nendest wõlgadest üle jääb, tuleb välja maksta, ja mis puudu tuleb, see tuleks riigi kanda võtta ja edaspidi nende mõisate tasuda jätta, kus wõlad wähe-  
mad on.

**M. B o c k** (sks.): Meine geehrten Anwesenden! Ich habe mir schon einmal früher erlaubt Ihnen die Zahlen zu nennen, die die Verluste vorstellen, die die Kreditinstitution und Privatpersonen erleiden, falls der § 5. in der jetzigen Fassung durchgeht. Ich möchte sie nicht damit nochmal belästigen, betone aber, dass ich auf dem Standpunkt stehe, dass die Enteignung des Landes den Staat zum Rechtsnachfolger der früheren Gutsbesitzer macht. Das heisst mit anderen Worten, dass der Staat mit allen Rechten auch alle Pflichten der früheren Grundeigentümer auf sich nehmen muss; es sind daher alle in den Krepostbüchern verzeichnete Obligationen, vom Staate zu bezahlen, da sie kontrahierte Verpflichtungen der Gutsbesitzer vorstellen. Die Güter sind natürlich verschieden verschuldet, einige mehr, einige weniger, doch wird schliesslich, das einstandene Minus durch das Pluss der weniger verschuldeten Güter voll und ganz aufgehoben. Die proponierte Abschätzung der Güter erscheint mir sehr unangebracht, denn die Abschätzungskommissionen könnten doch sehr subjektiv vorgehen. Die Kreise, die durch das Streichen der Schulden in Mitleidenschaft gezogen werden, stehen den Gutsbesitzern ganz fern, denn die Gläubiger sind Landbanken oder Privatpersonen. Eine Schädigung der Interessen dritten Personen zieht aber eine Zerrückung des ganzen Wirtschaftslebens nach sich und vergrössert die Rechtsunsicherheit im Lande. Falls die Pfandbriefe der Landbanken nicht im vollen Betrage bedeckt werden, so leidet auch



der kleine Mann, der kleine Sparer. Ausserdem werden viele Institutionen öffentliche Kassen Wohltätigkeitsanstalten schwer geschädigt in deren Depos, die Pfandbriefe der Landbanken, da sie als Mündelsicher gelten, sich grössten Teils befinden. Daher beantragen wir den § 5. des Agrariengesetzes folgendermassen zu redigieren: Der Staat übernimmt alle in den Krepstbüchern gesetzmässig eingetragene Schulden.

Die für Tilgung, Verzinsung und Kündigung der ignorierten Schulden gültige Bestimmungen bleiben auch nach Übernahme der Schulden durch den Staat bestehen.

**Juhataja L. Olesk:** (Akl. M. Bock'i poolt sisseantud kirjalikku parandust tagasi andes.) Ma palun paranduse Eesti keeles sisse anda.

**M. Bock** (sks.): Siis ma palun oodata.

**J. Jans** (sd.): Sellele, mis ütlesin, pean juurde lisama, et kui see paragrahw wälja jääb, ei tule meil mitte tegemist teha üksi nende wõlgadega, mis on ingrosseeritud, waid riigile wõiwad maksunõudmised ette pandud saada ka nende wõlgade peale, mis mitte ingrosseeritud ei ole ja mida wäga laial määral on. See mis härra Lõo tähendas, et ainult 82.000.000 maksta tuleb, ei oleks kõik, waid sellele tuleksid veel mitmedkümnend miljonid juurde. Siis tahtsin ma veel tööerakonna esitaja ettepaneku kohta tähendada, et see mitte õige ei ole, nagu tuleksid III peatükis ühes tasuküsimustega ka wõlad otsustamise alla. Sest wõlgade küsimus ja tasuküsimus on kaks isesugust asja. Käesolew seadus on nõnda redigeeritud, et ei ole sugugi ära tähendatud, kas nendele mõisaomanikkudele, kellel wõlad veel maksmata, ka tasu peame maksma wõi mitte. Selle seaduse järele tuleb nii wälja, et maksma peame igal juhtumisel, nii ka neile mõisnikkudele, kellel wõlgu on. Et nüüd wiimased mitte asjata tasu ei saaks, on tingimata tarwilik, et § 5. asemele mitte tühja kohta ei jääks, sest et Asutaw Kogu on kord juba otsustanud kohustusi oma peale wõtta, nii et see küsimus enam arutamise alla ei tule.

**M. Bock** (sks.): Der Vorsitzende der Konstit. Versammlung hat meinen Antrag zu § 5. der in deutscher Sprache abgefasst war, mir returniert und zwar weil er eine estnische Übersetzung des-

selben für Notwendig erachtet. Ich bitte die Konstituierende Versammlung Stellung zu dieser Frage nehmen zu wollen. Seinerzeit gestattete die Versammlung mir in meiner Muttersprache zu sprechen und seit dieser Zeit haben wir auch alle Amendemente in unserer Sprache eingereicht.

Ich ersuche hier um prinzipielle Stellungnahme des Hauses, möchte aber noch bemerken, dass eine Übersetzung des Antrages für den Moment nicht möglich ist, da uns persönlich die nötigen Kenntnisse fehlen, die Übersetzung aber sachgemäss und richtig sein muss. Ich möchte daher die Versammlung ersuchen mir zu gestatten, das Amendement jetzt in deutscher Sprache einzureichen.

**Juhataja L. Olesk:** Selle kohta pean siin seletama, et meie Asutawas Kogus mitte ei keela, et Eesti wabariigi kodanikud oma emakeeles kõneleda ei wõi, nagu Saksa esitaja siin on mõtteid awaldanud. Kuid meie seadused saawad wälja antud Eesti keeles ja sellepärast peawad ka need seaduseelnõud, mis Asutawale Kogule sisse antakse, Eesti keeles olema, wastasel korral ei wõiks mina neid mitte hääletamisele panna Asutawas Kogus, sest et suur osa Asutawa Kogu liikmeid siis sellest hääletamisest mitte osa wõtta ei wõi.

**M. Bock** (sks.): Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich mich in einen Disput mit dem Herrn Vorsitzenden nicht einlassen kann, doch will ich bemerken, dass wir das Recht besitzen, in jede Zentral Institution Gesuche und Anträge in unserer Sprache zu richten desto mehr also an diese höchste Institution des Landes. Daher würde ich sehr bitten, eine diesbezügliche Entscheidung zu fällen.

**Juhataja L. Olesk:** Ma pean selle asja juurde tagasitulemise täna tagasi lükkama. Seaduseelnõud peawad Asutawasse Kogusse Eesti keeles sisse antud saama, sellepärast ei wõi ma täna seda küsimust Asutawale Kogule ette panna. Leian aga, kui koosoleku juhataja, et see wõõrakeelne tekst hääletamisele panemata peab jääma.

**K. Baars** (töer.): Tahaksin härra Jans'i ühe wäite wastu waielda. Härra Jans ütleb, et kui meie selle § 5. wälja jätaksime, siis järgneks sellest, et riik peaks ingrosseerimata wõlad maksma. Meie teame, et Balti eraseaduse järele uus

liikumata waranduse omanik, praegusel juhtumisel riik, ainult ingrosseeritud kohustusi ja wõlgasid oma peale wõtma on kohustatud. Ingrosseerimata wõlad ei puutu riigisse.

**Juhataja L. Olesk:** Lõpusõna on aruandjal.

**Aruandja J. Zimmerman:** Komisjonil oli see kindel teadmine, et meil üksikud mõisad on, mille peal wõlad suuremad, kui mõisa väärtus. Nende mõisate peale antud wiimased obligatsioonid olid ja jääwad kindlustamata. Komisjon oli sunnitud piiri ära määrama, missugused wõlad maa riigi kätte wõtmisega peawad tasutama. Sellega ei wõi kuidagi nõus olla, et need wõlad, mis suuremad on kui maa väärtus, saaksid maksetud riigi kulul. Need wõlad on küll blanko obligatsioon, ja obligatsioonid wõiwad käest kätte käia; siiski kui keegi annab wõlga obligatsiooni peale, mis warandusega pole kindlustatud, siis peab ta ka walmis olema, kui see ükskord tühjaks tunnistatakse. See on meie harilikus elus sagedane nähtus. Ka ennemalgi on warandused haambri alla läinud, ja wõlad, mis üle selle summa, mis warandusest enampakkumise teel saadakse, peawad maa pealt kustutatama. Järelikult: kes obligatsiooni andis, pidi teadma, millega tal rehkendada tuli. Teine lugu on krediitühisuste wõlgadega. Krediitasutuste wõlad on pantkirjade näol, mis wõisid iga mehe kätte minna, ilma et pantkirja omanikul oli wõimalik järele waadata, kas see pantkiri ka maa väärtusega on kindlustatud. Neid krediitkassa wõlgu on wähem kui 50% terwest mõisate wõlast. Krediitkassade wõlad on selle seaduseelnõu järele, mis siin rahwasaadikutele kätte antud, kindlustatud. Krediitühisuste pantkirjade pidajatel ei ole mitte karta, et nad omast ilma jääwad, ja sellepärast oleks väikeste meeste kartus asjata. (J. Tõnisson, rhw.: Aga erapankades on ometi ka, — laenuja hoiuühisustes.) Erapankades on küll ka, kuid ma räägin siin obligatsioonidest, mis kolmandal, neljandal, wiinal ja kuuendal järjekorral mõisate peale tehtud. Nende omanikud tüdinewad sellega alati rehkendada, et maahind langeda wõiks ja nad oma warandusega riskeriwad. Nüüd sõja järele, kui rahwas on vähemaks jäänud, peab maahind langema, aga mitte tõusma. Sellepärast ei saa komisjoni seisukohalt ühineda ette-

panekuga, et riik kõik mõisate wõlad oma kanda wõtaks.

**Juhataja L. Olesk:** Sõna on akl. Bock'il faktiliseks märkuseks.

**M. Bock (sks.):** Der Vorsitzende der Agrarkommission sagte uns eben, dass durch die alte Fassung des § 5. die Schulden der Landbanken vollständig gedeckt werden. Ich weiss nicht, worauf der Vorsitzende sich da stützt, jedoch stehen mir offizielle Daten der Kreditkasse zur Verfügung, die ganz anders lauten. In Harrien sind 3.195.030 Rubel durch die Entschädigungssumme nicht gedeckt, während in der Wiek dieselbe Kreditkasse 2.838.550 Rubel an krepotierten Darlehen verliert. Ich möchte gern wissen, wie man dazu kommt, hier Behauptungen aufzustellen, die ganz offenbar falsch sind. Vielleicht hat der Herr Vorsitzende der Agrarkommission die Liebenswürdigkeit, uns sein Material in dieser Hinsicht vorzulegen, dann können wir ja die Daten vergleichen, doch würde es ihm wohl schwer werden, die genannten Summen anzuzweifeln.

**Juhataja L. Olesk:** Kas pean läbirääkimised uuesti awama? Faktilisteks märkusteks on sõna komisjoni aruandjal.

**Aruandja J. Zimmerman:** Maad lähewad kõik riigi kätte; seal on wastastikune wastutus, see on selle maakrediidi koosseadel. Selle wastastikuse wastutuse najal lähewad kõik need krediitkassa kohustused üle, et nad saawad selle läbi maksetud.

**Juhataja L. Olesk:** Sisse on antud kirjalikka parandusi: rhs. Parts'i poolt. Kas rhs. Bock ei anna oma sisse?

**M. Bock (sks.):** Mul ei ole wõimalik tõlkida.

**Juhataja L. Olesk:** Mul ka mitte. Sellega tuleb hääletamisele järgmises järjekorras: 1) rhs. Baars'i ettepanek, siis teised. § 5. käib järgmiselt: „Riik wõtab oma kanda krepotiraamatutes seaduslikult ingrosseeritud wõlad ainult wõõrandatawa maa hindamise määrani selle seaduse järele; üle selle määra ulatavad wõlad kustutatakse krepotiraamatust maha ja tunnistatakse endise omaniku isiklikuks wõlaks.“ Rhs. Baars'i poolt on ettepanek tehtud § 5. eelnõust wälja jätta. Rhs. Lõo poolt on ettepanek

tehtud § 5. järgmiselt lugeda: „Riik võtab oma kanda wõõrandatawa maa peale krepostiraamatutes seaduslikult ingrosseeritud wõlad.“ Rhs. Parts'i ettepanek § 5. lugemiseks oleks järgmine: „Riik võtab oma kanda krepostiraamatutes sissekantud wõlad wõõrandatawa maa ja hoonete eelsõjaaegse wäärtuse piirides. Üle selle määratawad wõlad kustutatakse krepostiraamatust maha ja tunnistatakse endise omaniku isiklikuks wõlaks.“ Kõige kaugemale läheb nendest ettepanekutest rhs. Baars'i ettepanek, siis rhs. Lõo ja Parts'i ettepanekud. Selles järjekorras panen ma nad hääletamisele. Kes on selle poolt, et § 5. eelnõust välja jätta? (Hääletatakse.) Sellega on see ettepanek 47 häälega 27 vastu tagasi lükatud. Siis tuleb hääletamisele rhs. Lõo ettepanek, nii nagu ma ta siin ette kandsin. (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on selle vastu. Siis tuleb rhs. Parts'i ettepanek hääletamisele, nii nagu ma ta ette kandsin. (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on vastu. Siis tuleb hääletamisele § 5. selles redaktsioonis, nagu tema eelnõus on vastu wõetud ja siin ette kantud. (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on vastu. Sellega ei ole ükski ettepanek enamust saanud ja § 5 on seaduseelnõust välja langenud.

**Aruandja J. Zimmerman** (loeb): § 6. Wõõrandatawa maa osade kohta tehtud kreposteerimata müügilepingud tunnistatakse makswusetaks, kui nemad tehtud peale 12. juulit 1917. a. ilma seadusliku kreposteerimise loata.

**J. Uluots** (maal.): Austatud rahwasaadikud! Selle paragrahwi tekst on kõigile teada ja põhimõttelikult wõib selle teksti mõttega rahul olla. Tõepoolest, kui on midagi seaduswastaselt toimetatud, siis wõib olla peawad seadusewastased toimetamised, praegusel korral lepingud, tagajärjetuks jääma. Muidugi igakord ei tähenda veel seadusest üleasumine seda, et leping saab tühjaks tunnistatud. Kuid nüüd tekib küsimus, mis sugused on need lepingud, mis wõõrandatawa maa kohta on tehtud ja nüüd alles kreposteerimata ja mis tulewad nüüd tühjaks wõi makswusetaks olewateks lugeda. Siin on öeldud, et kõik need lepingud tulewad makswusetaks tunnistada, mis on tehtud pärast 12. juulit 1917. a. ilma kreposteerimise loata. Meie teame

tõesti, et Wene ajutise walitsuse ajal anti välja seadused, mille põhjal wõis tõesti seaduslikult sellekohast luba muretseda. Teie aga teate, et peale Wene ajutise walitsuse oli enamlaste aeg ja sel ajal wististi ei olnud olemas sarnast asutust, kust seaduslikka lubasid saada wõis. Aga kui sel ajal siiski lepinguid tehti, tulewad nad nüüd makswusetuks lugeda. Pärast enamlasti tuli meile Saksa walitsus. Siis olid wististi olemas sellesugused seaduslikud asutused, mis sellekohaseid lubasid anda wõisid. Aga kas loetakse selleaegsed asutused ja nende poolt väljaantud lubad seaduslikuks wõi mitte. On sellekohased lepingud seega makswad wõi mitte? Okkupatsiooni aja järele tekkis Eesti walitsus. Sel ajal anti minu teada määrus välja, mille põhjal pidid maksma Wene ajutise walitsuse aegsed seadused. Praeguses asjas on olemas wana kerenskiaegne seadus, mille põhjal lubasid wõis maaostmiseks saada. Aga sel ajal olid ka seaduslikud asutused, kes neid lubasid välja andsid. Eelminewal koosolekul seletas keegi, et „Riigi Teatajas“ olla awaldatud seadus, mille põhjal kerenskiaegsed maakomiteede wolitused olla antud iseäraliku ametkondade wahelise koosoleku kätte. Mina waatasin „Riigi Teatajas“, ja kahjuks ei leidnud sellekohast määrust mitte. Wõib olla, et see seadus jäi mulleilmade wahel ja sellepärast ei leidnud. Sellepärast pöörasin mina teiste juristide poole ja sain nende käest ka eitawa wastuse. Nüüd wõib küsida, kas on Eesti walitsuse asutustes seaduslikku asutust, kes sellekohaseid kreposteerimise lubasid wõiks välja anda? Tuleb välja, et ei ole. Ja kui nüüd siit poolt ka ehk wastatakse, et see lubaandmisõigus on olemas, siis on see üks küsitaw õigus ja vähemalt seaduslikult teostada teda ei saa. Nõnda siis põhimõttelikult pidades wõimalikuks, et käesolewat paragrahwi ei saa ilma lähema seletuste andmiseta siiski wastuwõetawaks pidada, näib mulle, et wiimase kahe aasta jooksul tehtud lepingud maamüümise asjus saawad käesolewa paragrahwiga wäga kõikuwale pinnale pandud. Neid inimesi, kes selle all kannatawad, wõib olla on ehk vähe, aga mina loen, et õiguslikus riigis peab siiski ka wähearwuliste inimeste kasusid silmas pidama. Terwe riigi elu seisab ju lõppude-lõpuks pisikestest asjadest koos, ja kui meie täna paneme kõikuwale pinnale ühe inimese huwid,

homme — teisel, ülehomme — kolmandal jne. jne., siis jääb küsitavaks, kui palju meil seaduslik kord maksab. Nõnda siis, mina sooviksin, et toodaks ette tõesti mõjuv seletus, mille põhjal selle paragrahwi wastuwõtmise poolt võiks olla.

**K. Parts** (rhw.): Mina toetan ka härra Uluots'a ettepanekut, et § 6 välja jäetaks. On maa wõõrandamise lepinguid, mis waremalt wõi hiljemalt, ka pärast 1. juulit 1917. a. on tehtud, mille järele maa on uute omanikkude kätte üle läinud, kes on maksnud osturaha maksud jne. Oleks täiesti ülekohus nüüd seda kõike tühjaks tunnistada ja seal hakata neid omanikka otsima, kes wahest juba maalt on lahkunud ja kellel mingisugust sidet siin enam ei ole, ja neid uusi omanikka, kes maad on omandanud, kõrwale jätta. Lepingute krepoteerimine oli mõni aeg takistatud. Oli ju küll üks aeg, nimelt sakslaste sissetulekul, okkupatsiooni aja algul, kus mingisugust luba ei nõutud krepoteerimiseks. See oli nimelt kunni 1. juulini 1918. a. Lõuna-Eestis, Tartu ja Wiljandi krepoti jaoskondades, kuna ennemiini oli tarwis weel põllutööministeeriumi luba. Saksa okkupatsiooniwõimud ajutiselt lubasid ei nõudnud ja lepinguid wõidi ilma lubata kinnitada, kuid pärastpoole hakati Saksa okkupatsiooniwõimude poolt jälle lubasid nõudma, kuid kõrge maksu eest. Nad nõudsid ostuhinnast 3% maksu, peale selle juurdekaswumaksu. Kui nüüd sellepärast, et keegi sakslastele seda 3% ja teisi maksusid maksta ei tahtnud, leping krepoteerimata on jäänud, siis ei ole mingisugust põhjust inimesi, kes maad on omandanud, aga wormilikku külge weel mitte igat wiisi täitnud ei ole, selle eest trahwida lepingute tühjastunmistamisega.

**K. Baars** (töer.): Ma leian, et see paragrahw nii, kuidas ta siin ette kantud on, wastuwõetaw ei ole. (W a h e l h ü ü e: Õ i g e l!) Siin räägiti krepoteerimata müügilepingutest. Krepoteerimata lepingud ei ole uue omaniku, riigi kohta mitte makswad.

Mina panen siin järgmise redaktsiooni ette: „Wõõrandatawa maaosade kohta enne 11. nowembrit 1918. a. tehtud krepoteerimata müügilepingud tunnistatakse makswateks, kui ostjad nende lepingute põhjal enne nimetatud tähtaega ostetud maa pidamisele asunud ja praegu maad peawad, kui omanikud.

Nimetatud maaosade suurus peab wastama käesolewa paragrahwi esimese wäljawõtte punkt teises tähendatud suurusele.“

Ma põhjendan seda järgmiselt: Saksa okkupatsiooniajal nõuti iseäralikku luba, et krepoteerida. Nende lubade osanikkudeks said need, kes Saksa wõimudele meeldisid. Kes Saksa wõimude ajal siin mõisamaa osasid omandasid, Saksa wõimudele aga ei meeldinud, ei saanud õigust oma ostetud maatükki krepotiraamatusse sisse kirjutada. Ma leian, et see ülekohus oleks nende omanikkude wastu, kelle wastu seekord Saksa wõimud ülekohtused olid, et nendelt ära wõtta maad, mis nad Saksa okkupatsiooniajal on omandanud, kui nad praegu seda maad peawad kui omanikud ja selle maatüki pidamisele asusid enne Saksa wõimude lahkumist.

**H. Kuusner** (rhw.): Minu arusaamise järele peaks § 6. ka välja jääma ja nimelt sellepärast, et siin toonitatakse, nagu oleks wiimaseid lepinguid tehtud ses mõttes, et päästa mis päästa wõimalik on. Ka § 5. wõi 4. lükati tagasi, mis lubanõutamise ära nägi ja mis maksew meie endises seaduses ja põllutööministeeriumis.

Ma tean praktikas neid isikuid, kes mõisnikkude käest on wiimasel silmapilgul ostnud maad rahaga, mis hangedamisega on saadud, ja tean neid juhtumisi, et põllutööministeerium neid on tagasi lükanud, nii et põllutööministeerium fiktiivseid lepinguid mitte ei ole teinud, kuna aga tõepoolest terwe rida mingisuguseid lepinguid on täiesti nii „bona fide“ tehtud, mille kohta isegi põllutööministeeriumil, kes selle järele peaks walwama, mingisugust põhjust ei oleks, et neid wõib ingrosseerida krepotiraamatusse, mis pärast 1917. aastat tehtud on.

Ma tean näiteks, Tammiste mõisa osteti Sindi wabriku poolt mitte fiktiivsel alusel, waid selle jaoks, et turbarabasid juurde saada jne. Kuid seal olid wormilised põhjused takistuseks, seal olid krepoti jaoskonnas teatawad kinnipanekud laenuusaldaja poolt ja ei saanud selle tõttu krepoteeritud. Kuid sellepärast luba ära keelata ja seda lepingut makswusetaks tunnistada ei ole mingisuguseid põhjusi. Nii oleksin ma iseäranis, et mitte kahtlust ei oleks sel puhul, et fiktiiv põhjused olemas on, selle poolt, et § 6. wõiks välja jääda.

**T. Kalbus** (töer.): Mina toetaksin rahwaesitaja Baars'i poolt ettepanud redaktsiooni ja nimelt juhin tähelpanu järgmise asja peale. Kui rahwaesitaja Baars'i poolt ettepanud redaktsioon vastu wõetaks, siis oleks meie põllutööministeeriumil praegune seisukord järgmine: need müügilepingud, mis enne 11. nowembrit 1918. a. on tehtud, tähendab sel ajal kui Eesti walitsus algas pärast sakslaste siht äraminekut, et siis kui keegi ostja pööras põllutööministeeriumi poole, et ministeerium peaks temale luba andma... Kui fiktiivne mõiste on ära öeldud selle ettepanud redaktsiooni lõpus, siis tulewad wõõrandatawad maad riigi omanduseks ja wõetakse niisugune seisukord vastu, nagu neljandas osas kõneldakse. Nimelt, et maad antakse põliseks ja pärandatawaks tarwituseks. Sellest seisukohast välja minnes oleme selle paragrahwi wastuwõtmise poolt.

**J. Temant** (maal.): See seadus antakse välja tulewiku kohta, siin aga tahetakse välja anda seadust, mis minewiku kohta käiks. Meie ei taha seda silmist lasta, et iga kodanik, kui ta lepingu teeb, siis ta sellega rehkendab, et tehtud leping makswa seadusega kooskõlas on. Kui meie aga seadusi hakkame andma minewiku kohta, siis ei ole mingisugune kord enam kindel, homme ilmub uus riigiwalitsus ja tunnistab kõik selle tühjaks, mis seaduslikul alusel omal ajal tehtud. Sellega muutuks terve elu wõimatuks. Sellest seisukohast välja minnes on § 6. täiesti vastu wõtmatu. Ma jätan kõrwale selle küsimuse, kus fiktiiv lepinguid on tehtud. Sarnasel korral on wõltsimine olemas. See on juba teine küsimus, see asi käib kriminaalkohtu wõimupiiri ja seda asja meie praegu ei aruta. Kordan, kodanik, kes teatawal ajajärgul seaduslikul alusel lepingu on teinud, peaks kindel olema, et ei tule uus riigiwõim ja ei tunnista ühel heal päewal seda lepingut tühjaks. See on tähtis põhimõte, et seadus tehakse tulewiku, aga mitte minewiku kohta. Tööerakond tuli oma parandusega ja tahab kõik need lepingud tühjaks tunnistada, mis on tehtud pärast 11. nowembrit 1918. a. See on see moment, kus Eesti riik sündis. Eelpool ettekantud üldiste põhimõtete tõttu olen ka selle paranduse vastu. Kuidas meil siin aga ettepanekuid tehakse, selle kohta luban teie tähelpanu juhtida. Eelmist paragrahwi ei wõetud vastu. Selle

wastuwõtmist soowis aga tööerakond. Kui selle peale härra Lõo ettepaneku tegi, mis sisuliselt just seesama oli, kui tööerakonna oma, siis hääletas see erakond ettepaneku vastu. See näitab, et meil ettepanekute sisu järele ei otsustata, waid selle järele, missugune erakond ettepaneku tegi. Tööerakond tahab tühjaks tunnistada rendilepinguid; ta wõtab oma aluseks ainult teise momendi, mitte 12. juuli 1917. a., waid 11. november 1918. a. Põhimõtteliselt on aga see erakond selle poolt, et meie uuel seadusel minewiku kohta maksvus oleks. Sarnane seisukord wõib meid aga väga kaugele wiia, sellepärast arwan, et wastuwõetaw on ainult see ettepanek, mis rahwaesitaja Uluots tegi.

**J. Lõo** (rhw.): Ma rääkisin selle paragrahwi wastuwõtmise poolt, nii nagu ta komisjonist oli läbi tulnud. Kunni 12. juulini 1917. a. oli maa müügi ja ostu wabadus, ei olnud ühegi loa ega walitsuse kirjaliku tõenduse külge seotud. 12. juulil 1917. a. tegelikult lõpetati kõik maadeostmine ja -müümine väljašpool linnade piirkonde. Pidid küll asutused loodama, aga nende komisjonide loomine läks aegamööda, (H ü ü e: O l i d o l e m a s.) aga rahwas teadis sellest õige wähe ja tarwitas seda luba väga wähe. Maademüümine ja -ostmine oli seismas, üksikud mõisad osteti, nii et kõik need lepingud, mis enne 12. juulit 1917. a. olid tehtud, peawad jõusse jääma, sest et oli palju juhtumisi, kus inimesed ostsid terwed maatükid mõisate küljest, mida weel senni seaduslikult lahutatud ei ole. Selleks olid mitmesugused takistused olemas, mis aega wiitsid. Tihti olid wõlad peal, siis oli tarwis kaardid teha ja muud wormilised nõudmised täita, sellepärast wiibiski kreposteerimine. Kui nüüd wõetakse mõisad terwes ulatuses üle, siis lähewad kõik üksikud alewid, wesiweskid, sawikojad, mida keegi on mõisniku käest ostnud, riigi omanduseks. See oleks ülekohus inimeste vastu, kes need maatükid on omandanud, oma hoone ehitanud, sinna sisse oma tööjõudu matnud, nendel lepinguomanikkudel jääb õigus nõuda riigi käest oma raha tagasi, mille nad kord on ise välja maksnud. Riik ütleb, et maa on lahutamata ja terwed mõisad tulewad üle wõtta. Et neil ülewalmimetatud maaomanikkudel tasusaa mist kindlustada, selleks on see paragrahw sisse wõetud. Teine asi on muidugi nende kohta, kes pärast 12. juulit

1917. a. lepingu on teinud, neid on aga väga vähe. Ma tean, et neid ostmisi peaaegu sugugi ei ole. (W a h e l h ü ü e: E e s t i m a a l k ü l l a l t.) Põhja-Eestis võib olla oli, kuid Lõuna-Eestis lõppes ostmine ära. Kes seda teinud on, need on seadust rikkunud. Mis aga maakommissjoni sundis selle termini võtma, oli see, et palju lepinguid võib siis tagant järele tehtud olla, kui seda teada saadi, et mõisad võõrandatakse ära, siis oli kerge metsawahtidele või teistele ostulepinguid tagaspidise kuupäewaga välja anda. Mis aga sellesse puutub, et Saksa okkupatsioonivõim olla takistanud maad omandamast, siis võin ma öelda, et küll oli takistusi talumaade ja ka mõisate ostmise vastu, aga kui mõisnik ise tahtis müüa, siis ei olnud Saksa okkupatsiooni võimul selle vastu midagi. Kuid rahwas ise oli sel ajal ärritatud ja teadmata seisukorras, ja sellepärast tuli ostmisi ja müümisi vähe ette. Nii et § 6 peaks sisse jääma, tema ulatus on ka laiem, kui rahwaesitaja Baars'i ettepanekul. See parandus võtab suuri kärpimisi ette: inimene peab ise kohta pidama, kohal peab teataw suurus olema, võtab inimeste käest võimaluse ära maad omanduseks saada, mille peale tal täielik õigus oleks. Kui § 6. selles redaktsioonis vastu võetakse, nagu ta komisjoni poolt ette pandud, siis on inimestel igatahes võimalus oma kohalepinguid ja maakaarte välja nõuda riigi käest ja maad nii omanduseks saada.

**K. Baars** (töer.): Pean tähendama, et härra Temant eksiarwamisel on, nagu oleks minu ettepanek sisuliselt seesama, mis § 6. § 6. räägib lepingutest, mis makswusetuks tunnistatakse, kuna minu parandus makswateks tunnistamisest räägib. See on kaks hoopis isesugust asja. Ka on härra Temant eksiarwamisel, kui arwab, et tööerakond tahab § 5. sedasama, mis härra Lõo oma ettepanekus. Tööerakond ei ole seisukohta võtnud, kui suurelt tuleb wõlg tasuda. See küsimus jääb lahtiseks. Kui leping on tehtud enne 12. juulit 1917. a., siis võib neid lepinguid kinnitada, mille tegija on maatüki pidamisele asunud. (J. Uluots, maal.: Mis tähendab „a sum a“?)

**J. Uluots** (maal.): Ma pean vastu waidlema rhs. Lõo'le. Mina ei saa öieti aru, keda ta tahab selle paragrahwiga kaitsta. Need, kellel on õigused krepoteeritud, nendele see para-

grahw midagi ei anna, need aga, kellel on lubad käes, need selle paragrahwi ärakaotamisega ka midagi ei kaota. Kaotada võiwad need, kelle õigused ei ole ingroseeritud ja kellel ei ole ka sellekohaseid lubasid. Nüüd tulewad sellekohased küsimused, et kas need load on seaduslikud, mis Saksa okkupatsioonial ajal wälja anti. Nüüd paistab mulle, et peaks waatama meie rahwa hingeelulist seisukorda. Meie teame, et väga sagedasti on meil talud ja maad õige kaua aega krepoteerimata olnud. Inimesed ostsid ja esimesel wõi teisel juhtumisel ei ole samme astunud, et omandust ära krepoteerida, võib olla tuli mingisuguseid takistusi, igakord ei olnud see igatahes lohakuse süü, ja mispärast peaksid nüüd need inimesed kannatama, sellest ma aru ei saa. Siis kujutame ette omale Saksa walitsuse aega. Võib olla ehk oli inimesi, kes ei tahtnud Saksa walitsusastutuste poole pöörata. Nendelt wõetakse nüüd nende õigused sellepärast ära, et nad sakslaste wastased olid. Sellest ei saa mina ka aru. Nõnda võib ette tuua terwe rea juhtumisi, kus öieti ei ole mingisugust kõlblikku ega rahwamajanduslikku alust selleks, et wastawaid lepinguid wõiks makswusetuks tunnistada. Selle paragrahwi kasulikkust ei wõi ma kõigeparema tahtmise juures siiski tähele panna ja sellepärast tuleks ta wälja jätta. Mis puutub rahwaesitaja Baars'i ettepanekusse, siis pean ma rohkem härra Temant'iga ühes nõus olema, ja veel rohkem. Mina ütlen, kui neid lepinguid ainult makswateks lugeda, mis Saksa ajal tehtud ja millele luba ei ole wõetud ja teised sellekohased lepingud, mis teiste walitsuste ajal tehtud, makswusetuks ei loeta, siis arwan mina, et see mõjub õige halvasti meie riigi autoriteedi peale. Tuleb wälja, ei kui inimene ilma mingisuguse asutuse poole pööramata lepingu tegi Saksa ajal, siis riik loeb selle makswaks, kui ta aga Eesti walitsuse ajal ilma seadusliku asutuse poole pööramata mingisuguse lepingu tegi, loetakse see leping makswusetuks. Tuleb wälja, et Eesti walitsuse ajal tehtud kontrahid on palju halwemad, kui Saksa ajal. Sellega peaks rehkendama, et Eesti riigi autoriteet võib niisugusel juhtumisel teatawal mõõdul langeda. Ma jään oma endise ettepaneku juurde, et § 6. täiesti wälja jätta, niisama ka see ettepanek, mis rahwaesitaja Baars tegi. (A. Schulbach, töer.: Kui ta Eesti walitsuse

eest salaja lepingu tegi, siis ei usaldata seda walitsust.) Ma katsun ka selle seletuse peale wastata. Mitte salajase asjaga ei ole siin tegemist, waid awalikuga. Wõib olla weel mõni nädal tagasi ostis inimene teatawad tükid maad, aga ta ei ole jõudnud seda weel krepoteerida. Ma tean isiklikult talupoegi, kes ostsid tüki raba selleks, et turbaid karjale allapanemiseks muretseda. See leping tehti umbes 2 nädalat tagasi ja meestel sellekohast luba ei ole. Küsitaw on, kas nad enam luba saada jõuawad. Nüüd tuleb küsimine, millega on need mehed siis eksinud, et nende leping makswusetuks loetakse. Ei tähenda weel ju mitte, et kui inimesel luba ei ole, et ta kuritahtlikult on tahtnud seadusest üle astuda. Ta ei pruugi seda sugugi tahta ja peale selle ei ole ka seaduses ära määratud, millal ta peab luba muretsema; kas peab ta siis muretsema, kui ta tahab alles midagi osta, wõi kui ta sellekohase lepingu juba on teinud. Äriline elu nõuab aga, et leping tehtaks siis, kui kõigeparema konjunktuur on. Ei wõi nõuda, et inimene ennem juba, kui ta sellekohase lepingu teeb, luba nõuaks. Ainult siis, kui leping on tehtud, minnakse krepoteerimiseks luba saama. Arwan sellepärast, et see oletus, nagu oleksid need, kes ilma loata lepingu teinud, kuritegijad, mitte sugugi õige ei ole. Et see seaduswastane oleks, ei ole millegagi põhjendatud. Et paljudel mingisugust luba lepingu tegemiseks ei ole, seda wõib wäga mitmesuguste põhjustega ära seletada. Muidugi wõib olla, et on ka isikuid, kes ka kuritahtlikult talitanud on, aga seadusandja ei pea minema inimese sügawasse hinge põhja, waid üldiste reeglitega ja keskmiste inimestega rehken-dama. Ja siisugune reegel on, et inimesi sellepärast ei wõi karistada, et nad lubasid ei ole weel jõudnud muretseda osted maa kohta.

**H. Kuusner** (rhw.): Minu arwates ei kannata need põhjused, mis rahwaesitaja Lõo ette tõi, arwustust wälja, sellepärast et kuigi seal wõiwad siisugused lepingud olla, mis weel enne seda seadust wälja on antud, siis minu arusaamise järele Kerenski seadused nende lepingute kinnitamist mitte sugugi ei takista, waid takistus on nende lepingute kujul, mis pärast selle seaduse wäljaandmist on tehtud, ainult nende jaoks on tarwis nõndanimetatud „semelnõi komitet’ilt“ luba. Igatahes nende kohta, mis warem tehtud,

kuigi seal luba ei olnud, ei ole siisugust mitte tarwis, sellepärast on kartus ülearune, missugusel ajal oli ta tehtud. Oli tal luba wõi mitte, minu arwamise järele need põhjendused ei räägi mitte selle poolt, et seda paragrahwi sisse jätta.

**J. Lehtman** (töer.): Härra Kuusner’i wiimane seletus ei ole õige; nimelt nõuab see kerenskiaegne seadus, et krepoteerimise jaoks peab luba olema enne lepingu tegemist. Enne 12. juulit 1917. a. tehtud lepingute jaoks peab siisamuti luba olema, kui krepoteerida tahetakse.

**Juhataja L. Olesk:** Lõpusõna on aruandjal.

**Aruandja J. Zimmerman:** See paragrahw wõeti wastu sellepärast, et takistada fiktiivset maa äraandmist enne maareformi läbiwiimist. Tuli ette siisuguseid juhtumisi, kus mõisa wõeti kontrolli alla, aga pärast kontrolli alla wõtmist tulid uued lepingud, kus näidatud oli, et maa oli waremalt kellelegi wälja renditud. Pidi olema leping rentimiseks, ja siisugune oli ka olemas, kuid need lepingud olid tehtud tagumise kuupäewaga. Sellepärast, et siisuguseid lepinguid ei pruugiks makswaks tunnistada, on see paragrahw sisse wõetud.

**Juhataja L. Olesk:** Sisse on tulnud selle paragrahwi juurde kaks ettepanekut: üks rhs. Uluots’a poolt, et seda paragrahwi wälja jätta; teine ettepanek rhs. Baars’i poolt: „Wõõrandatawate maaosade kohta, enne 11. now. 1918. a. tehtud krepoteerimata müügilepingud, tunnistatakse makswateks, kui ostjad nende lepingute põhjal enne nimetatud tähtaega ostetud maapidamisele asunud ja praegu maad peawad kui omanikud.“

Nimetatud maaosade suurus peab wastama käesolewa seaduse paragrahwi 1. wäljawõtte p. II tähendatud suurusele.“

Panen hääletamisele rhs. Uluots’a ettepaneku, kui kaugemale-ulatawama. (Hääletatakse.) Nähtaw enamuse on wastu, ettepanek on tagasi lükatud. Panen siis hääletamisele rhs. Baars’i poolt tehtud ettepaneku. Tohin meelde tuletada Asutawa Kogu liigetele, et need on siisugused ettepanekud, mis käiwad kodukorra § 50 alla. Hääletamisel on mitu paralleel ettepanekut. Wastu wõetakse see ettepanek, mis absoluutse enamuse saab. Ei ole aga ükski ettepanek absoluutset enamust saanud,



siis hääletatakse kõik poolt ja vastu niisuguses järjekorras, nagu nad esimesel korral hääli said. Panen hääletamisele § 6. selles redaktsioonis, nagu ta Asutawa Kogu liigetele kätte saadeti. (Hääletatakse.) Poolt 30 häält. Asutawa Kogu koosolekust võtavad osa 99 liiget, nii et absoluutset enamust ei ole ükski ettepanek saanud. Tuleb teist korda selle hääletamisele asuda. Sõna on rahvaesitajal Uluots'al korra kohta.

**J. Uluots** (maal.): Minu teine ettepanek hääletati siin nõnda, et raske otsustada.

**Juhataja L. Olesk:** Enamus oli selle poolt, et ettepanekut välja jätta. Kõigerohkem hääli sai komisjoni poolt väljatöötatud redaktsioon. Panen ta hääletamisele. (Hääletatakse.) Poolt on 34 häält, vastu — 16 häält. Järgmine on rhs. Baars'i ettepanek. Kes on selle ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Poolt — 20 häält, vastu — 32 häält. Sellega on komisjoni redaktsioon vastu võetud. Sõna on korra kohta rhs. Uluots'al.

**J. Uluots** (maal.): Kui esimesel korral minu ettepanek hääletamisel ära jäi, siis pean tähendama, et teisel korral minu ettepanekut sugugi hääletamisele ei võetud.

**Juhataja L. Olesk:** Rhs. Uluots'a ettepanek käib teistele risti vastu. Kui niisugune ettepanek hääletamisel läbi kukub, siis tulevad teised paralleel ettepanekud järjekorras hääletamisele. Selle korra kohta ei waielnud siis keegi.

**Aruandja J. Zimmerman** (loeb): § 7. Kõik wõrandatawa maa peale tehtud sennised rendilepingud kaotawad oma makswuse.

**T ä h e n d u s.** Põllutöoministeeriumil jääb õigus rendilepinguid pikendada.

**K. Baars** (töer.): § 7. ja ühes ka § 8. räägiwad mõlemad wõrandatawa maa peale tehtud lepingutest; sellepärast panen ma ette neid kahte paragrahwi ühendada.

**Juhataja L. Olesk:** Üks ettepanek on tehtud, et § 7. ja § 8. üheskoos arutamisele wõetaks.

**J. Uluots** (maal.): Mina panen ette, et need kaks paragrahwi tuleksid lahus arutada. Üks paragrahw käsitab põllu-

majanduslikka lepinguid, teine aga — tööstust. Nendel kahel paragrahwil on suur wahe juba majanduslikult, sellepärast ei saa neid mitte ühes arutada.

**E. Rosenwald** (rhw.): Need kaks paragrahwi käiwad sisuliselt üksteisele täiesti vastu, nii et neid üheskoos arutada, üheskoos kõne alla võtta, ega nende üle otsustada ei saa. § 7. puudutatakse terwet maa eksploateerimist wilja- ja karjakasvatuse suhtes, kuna aga § 8. enam-wähem meie tööstuslikka ettevõtteid, sõjawäe ja linnade warustamist kütteainetega ja ehitusainetega puudutab. Sellepärast panen ette neid paragrahwe lahus arutamisele võtta, nii nagu komisjon seda välja töötanud on.

**Juhataja L. Olesk:** Selle ettepaneku vastu on kaks Asutawa Kogu liiget sõna tarwitanud. Soowitakse selle ettepaneku poolt sõna võtta? Kes on selle poolt, et §§ 7 ja 8 üheskoos arutamisele võtta? (Hääletatakse.) Poolt on 28, vastu — 25. Sellega on Asutawa Kogu otsustanud neid paragrahwe koos hääletada.

**Aruandja J. Zimmerman** (loeb): § 8. Metsamüügi kui ka maapõue waranduste (nagu põlewkiwi, turwas, sawi jne.) kasutamise lepingud kaotawad oma jõu, kui riik enam tarwilikuks ei arwa neid lepinguid pidada ega täita. Ostjatel ja kasutajatel lepingute enneaegse lõpetamise eest tasunõude õigust ei ole.

**E. Rosenwald** (rhw.): Ma võtan sõna ainult endise § 8. kohta. Tahetakse tühjaks tunnistada kõik need lepingud, mis kaswawa metsa maharaiumise kohta on tehtud. Meie raiume metsa mitte selleks, et maad paljaks teha, waid selleks, et eestkätt oma sõjawäge ja siis linnasid kütteainetega warustada. Kütteainetega warustama peame ka oma tööstuslikka ettevõtteid, kellel igasugune kütteainete saamine väljamaalt puudub. Kui meie nüüd need metsaraiumise lepingud tühjaks tunnistame, siis jääb wastutus Asutawa Kogu peale, kui meie sõjawäeasutused, sõjawägi ja haigemajad ilma tarwiliku küttest jääwad. Samuti ka linnad ja koolid. See pole aga mitte hali, et meie seda kerge käeliigutusega wõime ära otsustada. Meie ei wõi eraetevõtjatel nende õigust maharaiumise kohta mitte ära võtta, sest meie riiklikud ettevõtted ei suuda ometi tarwilikul määral

tarwilikku küttematerjaali muretseda. Seda oleme meie näinud Wene ajal, Saksa okkupatsioonialal ja samuti ka meie oma Wabariigi Walitsuse ajal. Kui meie nüüd eraettewõtjate metsa maharaiumise seisu paneme, siis jääme meie 2 kunni 3 kuu pärast täiesti ilma kütteta, see on kindel. Ka turbarabade rentimisega on lugu nõnda, et nad wälja on renditud seal, kus riik ise mitte turwast wälja lõigata tarwilikul määral ei jõua. Sedasama võib öelda ka wäljarenditud sawikaewanduste kohta. Need on nimelt telliskiwi tegemiseks wälja renditud, ja ma ei usu mitte, et riik neid eraettewõtetelt ära wõttes tarwilikul määral telliskiwiwabrikuid soetada võib mainitud ehitusaine muretsemiseks. Ma tuletan Asutawa Kogu liigetele meelde, et meie seisukoht selleks liig tõsine on, et ühte kokku kuhjata põllumajandusesse puutuwaid küsimusi ja eraettewõtjate tööstust, mis ainult selleks on asutatud, et meie mitte külma ei jääks.

**K. Baars** (töer.): Metsade maharaiumise keelulepinguga ei taheta mitte takistust teha kütteainete muretsemisele, waid tahetakse ära wõtta mõisnikkude käest wõimalus metsi häwitada ja oma kasuks müüa. Eraettewõtjate lepingute kohta on paragrahwis öeldud, et põllutöoministeeriumile õigus jääb rendilepinguid pikendada, kuidas ta leiab tarwiliku olevat. Wõimalik pole ju igal juhtumisel metsa raiuda, samuti ei ole võimalik ka lepinguid pidada, mis võib olla 10 aasta peale ette on tehtud. Sellepärast on tehtud see ettepanek, et metsade ja maade rendilepingud kaotawad oma makswuse, kuid põllutöoministeeriumil on õigus neid tarwilikul korral pikendada ja uuendada; näiteks, kui tarwis on muretseda turbaid ja puid kütteaineks.

**T. Kalbus** (töer.): Mina tahaksin ühe asja peale tähelepanu juhtida. Sisuliselt on ette pandud redaktsioon seesama, mis §§ 7. ja 8. komisjoni poolt ette on nähtud. Seal on ainult mõte lühemalt ära öeldud, kui komisjoni redaktsioonis. Komisjoni redaktsioonis on ette nähtud, et ostjatel ja kasutajatel lepingute enne aegse lõpetamise eest tasunõudeõigust ei ole. Selle peatüki lõpul on üks uus paragrahw sisse wõetud, kus on öeldud, et igasugused tasunõude küsimused otsustatakse ära seaduse läbi. Läbi on waadatud kõik need kohustused, mis ühel või teisel isikul oleks mõisatelt nõuda. Need

on wäga keerulised ja ei saa seda mitte ühe ega kahe paragrahwiga siin ära öelda, missugused õigused peawad tasu eest riigile üle minema, nagu seda siin ette nähtud. See küsimus tuleks lahitseks jätta.

**J. Temant** (maal.): Mina isiklikult seisan sellel seisukohal, et lepingute wõi kohustuste wald on sarnane, kus peawad need seadused maksma, mis lepingu tegemise ajal maksid. Siin aga tahetakse maksma panna uus seadus minewiku kohta. See seadus läheb selle peale wälja, et rendileandjatelt teatawaid õigusi wõtta, et nad teatud raskust peawad kandma, mis selle seaduse mõte ei ole, sellepärast arwan mina, et § 7. kui sarnane peaks wälja jääma. Minu ettepanek on § 7. wälja jätta.

**H. Kuusner** (rhw.): Ma teen ettepaneku ühendatud §§ 7. ja 8. juurde lisada sõnade: „kasutamise lepingud“ järel sõnad: „mis peale 1. märtsi 1917. a. tehtud“, sest seal võib neid nimetada, et paljud mõisnikud on oma perekonnaliikmetele mitmet wiisi wälja rentinud pikema aja peale, et neid kuidagi wiisi nüüd kindlustada. On aga niisuguseid ettevõtteid olemas, kus aastakümnete peale leping on tehtud, näiteks turbarabade eksploateerimise juures. Sellepärast teen mina isiklikult ettepaneku, juurde lisada: „mis peale 1. märtsi 1917. a. tehtud“.

**J. Uluots** (maal.): Kui üldised arutamised käesolewa seaduse kohta käimas olid, siis rääkisin mina praegu käesolewate paragrahwide kohta pikemalt. Ma andsin siis üldised seletused, kuid nüüd ma tahaksin weel kahe iseäraliku asjaolu peale tähelepanu juhtida. Esiteks on asjaolu niisugune, et siin riik käristab puruks ja rebib katki suure hulga lepinguid, mis meie majanduslikule elule tähtsad on. Teie oma käre das seadusandluses ei pane võib olla selle asjaolu peale rõhku, kuid minu arwates peame meie rehkendama, et riik on meil pisikene, loowad jõud kipuwad ikka rohkem ja rohkem alla jääma ja saaduste hulk jääb selletõttu ikka vähemaks. Kui meie nüüd sellekohaseid lepinguid hakkame rebima ja purustama, siis kaob usk ettewõtete sisse ja üldse ettewõtlikkus täiesti ära. See oleks aga suur kahju, mis meie riigile saatuslikuks võib saada. Edasi arwan mina, et mitte ainult tegelikkude otsekoheste majanduslikkude tagajärgede

peale ei tule waadata, waid peab rehken-dama ka kaswatusliku mõttega. Nimelt ei ole seadusel mitte ainult otsekohe sed tagajärjed, waid ta jätab oma jäljed rahwa õigusmõistesse. Kui riik oma riikliku kirwega lööb suured laastud õigusliku korra sisse, siis tekiwad nendest lööki-dest teatawad wastuhelid rahwa hinges. Sarnane lõhkumine mõjub väga demora-liseeriwalt rahwa peale. Ma arwan sel-lepärast, et niihästi praeguste otsekohe sed tagajärgede, kui ka suuremate kaugemate tagajärgede seisukohast peaks küll nende paragrahwide wastu olema, mida meie praegu harutame. Kuid weel rohkem, ja nimelt on teine asi, mille peale tuleb rõhku panna. Riigile, nimelt põllutöömi-nisteeriumile, antakse nende paragrah-wide põhjal õigused, mida kardetawateks tuleb pidada. Kui ta tahab, wõib ta le-pinguid pikendada, kui ta tahab, wõib ta neid muuta ja häwitada, nii öelda riigi-wõim tema teeb ja tema toimetab, teist-el ei ole midagi siin öelda. Kuid mina pean tunnistama, et see asjaolu väga ja väga halwasti mõjub rahwa majandus-liku elu ja ametnikkude ning rahwa õi-gustunde peale. Meie igapäewane elu on selle peale rajatud, et kõike lepinguid, kui neid tahetakse, ka peetakse ja täide-takse. Kui aga lepingutepidamise truudus kaob rahwa seast ära, siis on suur õiguslik wäärtus rahwa ja riigi sees ka-duma läinud. Seda suurt wäärtust õnes-tawad ja häwitawad aga praegu käes-olewad kaks paragrahwi väga. Edasi, mina wõin põhimõttelikult ka nõus olla, et riigile peab suur wõim tähtsate sea-duste maksmapanemisel antama ja jäe-tama. Kuid mina arwan, et riigi ja ük-siku ametniku wahel peab siiski wahet tegema. Kui riigile anda suur wõim, siis peab olema ära määratud miskisugustes juhtnõõrides, missugustel kordadel ja kelle näol riik oma wõimu wõib teostada. Praegusel korral ei ole aga meil mitte tegemist sarnase seaduse poolt regulee-ritud wõimu teostamisega, waid meil on tegemist üksiku ametniku heaksarwami-sega, üksiku ametniku meelewallaga. Aga minu arwates on niihästi eraelus kui ka riigielus meelewalla pruukimine ainult erakordadel kasulik ja hea. See oleneb sellest, missugusel moodsul wastawad suurepäralised isikud seda wõimu ja meelewalda teostamas on. Mina ei taha sugugi öelda, et meil praeguses põllutöö-ministeeriumis sarnaseid geniaalseid ini-mesi ei oleks, neid wõib seal ju leiduda.

Aga wististi on seal ka keskmisi inimesi, harilikka surelikka. Nende vähemate ametnikkude, vähemate geenistude ja liht-surelikkude jaoks peaks ikkagi seadusli-kult ära määratama, kunas nad wõiwad lepinguid muuta ja kunas mitte. See on juba sellepärast tarwilik, et meie amet-nikud mitte ei hakkaks arwama, et nad kõik wõiwad ja kõik teewad, et harilikku kodaniku õigused neile midagi ei maksa, et nad wõiwad neid õigusi igal ajal muuta ja häwitada. Nõnda siis pean mina üt-lema, et kui teie neid seadusi ja neid lepinguid, mis § 7. ja § 8. ette nähtud, ka muuta wõi murda tahate, siis igata-hes peate teie andma sellekohased sea-dused, mis ametnikkude omawoli selles asjas natukenegi piiraks. Praegusel juh-tumisel aga seda piiramist seaduslikult reguleeritud ei ole. Kõigeparema taht-mise juures ei saa mina sellepärast käes-olewate paragrahwidega mitte nõus olla. Esiteks sellepärast, et see, nagu nägite, meie rahwa, meie loowate jõudude ja meie rahwa õigusliku psüholoogia peale halwasti mõjub ja teiseks, et tema meie walitsusele ja tema ametnikkudele liiga suure tegewuswõimu annab ja piiri amet-nikkude omawoli enam ei ole.

**Juhataja L. Olesk:** Lõpusõna on aruandjal.

**Aruandja J. Zimmerman:** See paragrahw wõeti komisjonis sellepärast sisse, et komisjonil olid teated, et meie metsi on maha müüdnud Kopenhaagenis. Peale selle on meie metsi müüdnud siin isikutele, kes mitte metsaga ei kauple, kes ilmaski metsaga kaubelnud ei ole, seda wõib olla ka tulewikus ei tee. Nen-dest lepingutest on paljud fiktiivsed. Et tõsised metsatööstajad kannatada saak-sid, seda kunagi komisjon ei uskunud. Ta arwas, et põllutööministeeriumil jääb kohuseks ja õiguseks õiglasi lepinguid pikendada, kuna fiktiivsed lepingud ainult kannataksid. Mis puutub sellesse, et meie termini teeksime, mis ajast tulewad lepin-gud makswusetuks tunnistada, siis ei ai-taks see meid. Lepinguid wõidakse teha mitte ükski notaariuse juures, waid ka kir-jalikult omawahel ja sinna pannakse kuupäew, mis soowitakse. Peale selle Balti seaduse järele ei ole kirjalik leping sun-duslik, waid leping wõib olla suusõnaline. Kui nüüd minnakse mõisnikult metsa üle wõtma, siis ütleb ta, et ta ühe tüki metsa on sellele müünud ja teise teisele, ja meie oleme sunnitud seda uskuma, sest üks ja

teine ütlewad, et selleks on leping olemas. Selle ära hoidmiseks, et meil kuritarwitusi ei oleks, oli komisjon sunnitud seda paragrahwi sisse wõtma. Õigustunne saaks just siis rikutud, kui mets ära wõetaks nende käest, kes niisuguseid fiktiivseid lepinguid ei tee, kuna aga nendele, kes sarnaseid lepinguid paremale ja pahemale poole teewad, metsad alles jääksid. Paragrahwide 7. ja 8. ühendamiseks olen nõus.

**Juhataja L. Olesk:** Komisjoni aruandja on §§ 7. ja 8. ühendamiseks nõus. On tulnud järgmised ettepanekud: 1) rhs. Baars'i poolt §§ 7 ja 8 ühendada. Et aruandja sellega ühines, siis jääb nende eraldi hääletamine ära. Teiselt poolt on rhs. Rosenwald ette pannud § 8. wälja jätta. Rhs. Temant'i poolt on ettepanek — § 7. wälja jätta. Siis on rhs. Kuusner'i ettepanek ühendatud §§ 7. ja 8. juurde lisada peale sõnade „kasutamise lepingud“ sõnad „mis peale 1. märtsi 1917. a. tehtud.“ Ettepanek, millega komisjoni aruandja ühines, on järgmine: „Kõik wõõrandatawa maa peale tehtud: a) rendilepingud, b) metsa ning maapõue waranduste kasutamise lepingud kaotawad oma makswuse.“

**Täheendus.** Põllutööministeeriumil jääb õigus neid lepinguid uuendada.“

Kõige esiteks panen hääletamisele need ettepanekud, mis on tehtud, et §§ 7. ja 8. wälja jätta. Kes on selle poolt, et siit seaduseelnõust § 7. wälja jätta? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Kes on selle poolt, et § 8. sellest eelnõust wälja jääks? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Siis jääks rhs. Kuusner'i parandus, sõnade järele „kasutamise lepingud“ juurde lisada „mis peale 1. märtsi 1917. a. tehtud“. Kes selle paranduse poolt on? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Siis tuleks hääletamisele rhs. Baars'i ettepanek. (Hääletatakse.) 29 häälega poolt, 5 wastu on ettepanek wastu wõetud. Sellega on see paragrahw parandatud kujul wastu wõetud.

(E. Rosenwald, rhw.: Panen ette koosolek lõpetada.)

**K. Inglis (sd.):** Maaseadus on tähtis seadus. Praegu ei ole kell veel 8.

Sellepärast tuleks kas edasi töötada wõi waheaeg määrata.

**E. Rosenwald (rhw.):** Oma ettepanekut põhjendan sellega, et koosolekul wäike arw saadikuid on, ja kui maaseadus poole jõuga läbi wõetakse, siis ei ole see mitte soovitaw.

**Juhataja L. Olesk:** Arwan, et koosolekul kwoorum koos on. Sõna rohkem ei soovita, sellepärast panen ettepaneku hääletamisele. Kes on selle poolt, et tänast koosolekut lõpetada? (Hääletatakse.) Nähtawa enamuse on wastu, sellega läheb koosolek edasi.

**Aruandja J. Zimmerman (loeb):** § 9. Wõõrandatawat maad koormawad asjalised serwituudid (Balti eraseadus § 1103., 1864. a. wäljaanne) jääwad jõesse nii palju, kui nad maa tarwitamist ja jagamist ei takista; isiklikud serwituudid (§§ 1199—1250. sealsamas) tunnistatakse lõppenuiks ilma tasuta.

**K. Baars (töer.):** Ma panen ette sellest paragrahwist sõnad „ilma tasuta“ wälja jätta, sellepärast et § 11. järele tuleb uus paragrahw wastu wõtta, kus räägitakse eelmiste paragrahwide põhjal maksetawast tasust. Siin tuleb iseäralikus eriseaduses ära tähendada, kas niisuguste lepingute äralõpetamisel tasu makstakse wõi mitte; sellepärast on täiesti ilmaaegu seda siin paragrahwis nimetada.

**Juhataja L. Olesk:** Lõpusõna on aruandjal.

**Aruandja J. Zimmerman:** Ühinen härra Baars'i poolt ettepanendud parandusega.

**Juhataja L. Olesk:** On ainult üks ettepanek, see on komisjoni poolt wäljatöötatud § 9. ühes parandusega wälja jätta sõnad „ilma tasuta“. § 9. parandatud kujul käib järgmiselt: „Wõõrandatawat maad koormawad asjalised serwituudid (Balti eraseadus § 1103., 1864. a. wäljaanne) jääwad jõesse, nii palju, kui nad maa tarwitamist ja jagamist ei takista; isiklikud serwituudid (§§ 1199—1250. sealsamas) tunnistatakse lõppenuiks.“ Kes on selle paragrahwi wastuwõtmise poolt sel kujul? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see paragrahw wastu wõetud.

Aruandja **J. Zimmerman** (loeb): § 10. Wõõrandatawat maad koormawad reaalkohustused (§ 1297—1321. sealsamas) riigi ja omawalitsuse asutuste heaks jääwad maksma; reaalkohustused seisuslikkude asutuste, kirikute ja eraisikute heaks kaotatakse tasuta ära.

**K. Baars** (töer.): Teen ettepaneku sellest paragrahwist sõna „tasuta“ välja jätta neilsamadel põhjustel, mis juba eelnimetatud paragrahwi kohta ette toodud.

Juhataja **L. Olesk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **J. Zimmerman**: Ühinen tehtud parandusega.

Juhataja **L. Olesk**: See paragrahw tuleb muudetud kujul järgmiselt hääletamisele: „Wõõrandatawat maad koormawad reaalkohustused (§ 1297—1321 sealsamas) riigi ja omawalitsuse asutuste heaks jääwad maksma; reaalkohustused seisuslikkude asutuste, kirikute ja eraisikute heaks kaotatakse ära.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on paragrahw wastu wõetud.

Aruandja **J. Zimmerman** (loeb): § 11. Müügi ja jagamise keelud, tagasiostuõigus (§ 1613. sealsamas) ja sugukonna fideikomissõigused (§ 2525. ja järgmised sealsamas) kaotatakse tasuta ära ja tunnistatakse üleüldse tühjaks kõik seaduse määrused, kohustused ja lepingud,

mis wõõrandatawa maa riigistamist, tarwitamist wõi jagamist takistawad.

**K. Baars** (töer.): Teen ettepaneku ka selle paragrahwi juures sõna „tasuta“ välja jätta.

Juhataja **L. Olesk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **J. Zimmerman**: Ühinen tehtud parandusega.

Juhataja **L. Olesk**: Aruandja ühineb parandusega; sellega tuleb siis § 11 järgmises redaktsioonis hääletamisele: „Müügi ja jagamise keelud, tagasiostuõigus (§ 1613. sealsamas) ja sugukonna fideikomissõigused (§ 2525. ja järgmised sealsamas) kaotatakse ära ja tunnistatakse üleüldse tühjaks kõik seaduse määrused, kohustused ja lepingud, mis wõõrandatawa maa riigistamist, tarwitamist wõi jagamist takistawad.“ (Hääletatakse.) Poolt on 16 häält, wastu — 12. Sellega on paragrahw 16 häälega 12 hääle wastu teiste erapooletuks jäämisel wastu wõetud. (Wahelhüüe: Kwoorum ei ole koos.) Ma palun konstateerida, kas kwoorum koos on wõi ei. (Sekretäär loeb koosolijaid Asutawa Kogu liikmeid.) Praegu on koos 52 Asutawa Kogu liiget. Puudub kwoorum. Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 7.46 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **Lui Olesk**.

Sekretäär **H. Martna**.